



SVEA HOVRÄTT
Avdelning 08
Rotel 0807

DOM
2018-08-13
Stockholm

Mål nr
T 6087-18

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Södertälje tingsrätts dom 2018-05-22 i mål T 2723-17, se bilaga A

PARTER

Klagande

Natalia Gatsinzi, 821110-2663
Bjursätragatan 88
124 64 Bandhagen

Motpart

Godfred Gatsinzi, 770310-0755
Klinkervägen 2
151 55 Södertälje

SAKEN

Vårdnad

HOVRÄTTENS DOMSLUT

Med ändring av tingsrättens dom förordnar hovrätten att Natalia Gatsinzi ensam ska ha vårdnaden om barnen Ivan Ngabo Gatsinzi, 060917-2556, och Mikhail Gatsinzi, 090817-6878.

Dok.Id 1434659

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290 103 17 Stockholm	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00 08-561 670 90 E-post: svea.avd8@dom.se www.svea.se	08-561 671 09	måndag – fredag 09:00–16:30

YRKANDEN I HOVRÄTTEN

Natalia Gatsinzi har yrkat att hovrätten ska besluta att hon ensam ska ha vårdnaden om barnen Ivan Ngabo och Mikhail.

Godfred Gatsinzi har medgett ändringsyrkandet.

Hovrätten har avgjort målet utan huvudförhandling.

HOVRÄTTENS DOMSKÅL

Parterna ansökte vid tingsrätten gemensamt om äktenskapsskillnad och att Natalia Gatsinzi ensam skulle ha vårdnaden om barnen Ivan Ngabo och Mikhail. Tingsrätten dömde till äktenskapsskillnad och erinrade om att vårdnaden om barnen alltjämt var gemensam. Av tingsrättens akt framgår att tingsrätten därefter uppmärksammat parterna på att tingsrätten, av förbiseende, inte prövat vårdnadsyrkandet. Att detta yrkande inte prövats av tingsrätten utgör ett rättegångsfel som dock kan avhjälpas i hovrätten utan väsentlig olägenhet.

Parterna är alltjämt ense om att Natalia Gatsinzi ensam ska ha vårdnaden om barnen. Socialnämnden i Södertälje kommun har inte haft någon erinran mot detta. Det får anses vara förenligt med Ivan Ngabos och Mikhails bästa att förordna om vårdnaden på det sätt som parterna är ense om.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2018-09-10

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Ulrika Stenbeck Gustavson och Göran Nilsson, referent, samt tf. hovrättsassessorn Mushka Pistol.



SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT

DOM

2018-05-22

Meddelad i

Södertälje

Mål nr

T 2723-17

PARTER**Mannen**

Godfred Gatsinzi, 770310-0755

Klinkervägen 2

151 55 Södertälje

Hustrun

Natalia Gatsinzi, 821110-2663

Fjärilstigen 22 Lgh 1301

151 60 Södertälje

DOMSLUT

Tingsrätten dömer enligt 5 kap. 1 § äktenskapsbalken till äktenskapsskillnad mellan parterna.

Tingsrätten erinrar om att vårdnaden om parternas barn Ivan Gatsinzi, 060917-2556, och Mikhail Gatsinzi, 090817-6878, fortfarande är gemensam.

Dok.Id 307119

Postadress

Box 348

151 24 Södertälje

Besöksadress

Storgatan 17

Telefon

08-561 66 800

E-post: sodertalje.tingsratt@dom.se

www.sodertaljetingsratt.domstol.se

Telefax

08-561 66 899

Expeditionstid

måndag – fredag

08:30–16:00

YRKANDEN M.M.

Parterna ingick äktenskap med varandra år 2013. De har gemensamt barnen Ivan, född år 2006, och Mikhail, född år 2009.

Sedan parterna gemensamt ansökt om äktenskapsskillnad har tingsrätten förordnat om betänketid från den 7 november 2017.

Parterna har haft föreskriven betänketid och har nu gemensamt yrkat dom på äktenskapsskillnad.

DOMSKÄL

Parterna har haft betänketid. Förutsättningar föreligger därmed för att bifalla parternas ansökan och döma till äktenskapsskillnad mellan dem.

Ingen av parterna har begärt upplösning av den gemensamma vårdnaden om barnen, varför parternas gemensamma vårdnad om barnen består. Underrättelse om detta har skickats till Södertälje kommun.

HUR DOMEN KAN ÖVERKLAGAS, se [bilaga 1](#) (DV 401)

Överklagande, adresserat till Svea hovrätt, ska ges in till tingsrätten senast den 12 juni 2018. Prövningstillstånd krävs.

Gustav Holm



SVERIGES DOMSTOLAR

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE - DOM I TVISTEMÅL

Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen.

Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen.

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten **inom tre veckor** från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. **anslutningsöverklagande**) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten **inom en vecka** från den i domen angivna sista dagen för överklagande. **Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.**

Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett **i domen intaget beslut** som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.

För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras att **prövningstillstånd** meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Om prövningstillstånd inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om

1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummer för domen,
2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,
3. den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd,
4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga,
5. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis.

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i hovrätten inte lagts fram tidigare, ska klaganden i mål där förlikning om saken är tillåten förklara anledningen till varför omständigheten eller beviset inte åberopats i tingsrätten. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att motparten ska infinna sig personligen vid huvudförhandling i hovrätten.

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud.

Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen.

Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.



Hur man överklagar hovrättens avgörande

Den som vill överklaga hovrättens avgörande ska göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten.

Senaste tid för att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av hovrättens avgörande.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar hovrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Högsta domstolen.

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningsstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, så som att det finns grund för resning, att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras,
5. de skäl som klaganden vill ange för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska bevisas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om målet överklagas kan Högsta domstolen använda förenklad delgivning vid utskick av handlingar i målet, under förutsättning att mottagaren där eller i någon tidigare instans har fått information om sådan delgivning.

Mer information

För information om rättegången i Högsta domstolen, se www.hogstodomstolen.se